

Bilag 9

Videreudviklings- og konfigurationsydelser

[Vejledning til tilbudsgiver:

Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	4
2.	Generelle krav til videreudvikling og konfiguration	4
2.1.	Sprog.....	4
2.2.	Vederlag.....	4
3.	Procedure for bestilling af videreudviklings- og/eller konfigurationsydelser	4
3.1.	Kundens bestilling.....	4
3.2.	Leverandørens vederlagsestimat for udarbejdelse af opgavebesvarelse.....	4
3.3.	Besvarelse af Kundens opgavebeskrivelse	5
3.4.	Vurdering og godkendelse af Leverandørens opgavebesvarelse.....	5
4.	Skabelon til Leveringsaftale.....	6
4.1.	Baggrund og formål	6
4.2.	Opgaven	6
4.3.	Ændringer	6
4.4.	Leverandørens bemanning	6
4.5.	Samarbejde	6
4.6.	Persondata	6
4.7.	Sikkerhedsgodkendelse	6
4.8.	Vederlag.....	7
4.9.	Underleverandører	7
4.10.	Varighed.....	7
4.11.	Underskrifter.....	7

1. INDLEDNING

Dette bilag indeholder Kundens krav til videreudviklings- og konfigurationsydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til afsnittet "Bestillingsydelser" i Kontrakten.

Leverandørens levering af videreudviklings- og konfigurationsydelser skal ske på Kundens forudgående anmodning (ved bestilling). Bestilling sker ved anvendelse af skabelonen i Bilag 9.a og den anførte procedure herfor, som fremgår af afsnittet "Procedure for bestilling af videreudviklings- og/eller konfigurationsydelser" i nærværende bilag.

2. GENERELLE KRAV TIL VIDEREUDVIKLING OG KONFIGURATION

Videreudviklings- og konfigurationsydelser medfører en funktionel udvidelse, opsætning eller tilpasning af Applikationen i forhold til at understøtte Kundens forretningsmæssige behov.

2.1. Sprog

Leverandøren skal sikre, at konsulenter, der stilles til rådighed for Kunden til levering af videreudviklings- og konfigurationsydelser, kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk, medmindre andet aftales mellem Parterne.

2.2. Vederlag

Leverandøren er berettiget til vederlag for levering af videreudviklings- og konfigurationsydelser, som anført i Bilag 13.

3. PROCEDURE FOR BESTILLING AF VIDEREUDVIKLINGS- OG/ELLER KONFIGURATIONSYDELSER

3.1. Kundens bestilling

Kunden bestiller videreudviklings- og/eller konfigurationsydelser ved at følge proceduren i Bilag 9.a, hvor Kunden udfylder:

- Afsnit 1 (Generelle oplysninger) og afsnit 2 (Kundens opgavebeskrivelse) i bestillingsskabelonen, jf. Bilag 9.a, og
- udkast til Leveringsaftale

som herefter sendes til Leverandøren.

I det omfang Kundens udkast til Leveringsaftale afviger fra skabelonen til Leveringsaftale, jf. afsnittet "Skabelon til Leveringsaftale" i nærværende bilag, skal det tydeligt fremgå, herunder med markering af hvori ændringer består.

3.2. Leverandørens vederlagsestimat for udarbejdelse af opgavebesvarelse

Leverandøren skal uden ugrundet ophold udarbejde et estimat over det vederlag, som vil være forbundet med at udarbejde besvarelsen af Kundens opgavebeskrivelse.

Leverandørens vederlagsestimat skal udarbejdes på baggrund af den tid, der estimeres til brug for udarbejdelsen af den pågældende opgavebesvarelse. Estimatet opgøres efter medgået tid til de i Bilag 13 anførte timepriser.

Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af sådanne vederlagsestimater.

Hvis Kunden accepterer vederlagsestimatet for besvarelsen af Kundens opgavebeskrivelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold udarbejde den pågældende besvarelse i overensstemmelse med afsnittet "Besvarelse af Kundens opgavebeskrivelse".

3.3. Besvarelse af Kundens opgavebeskrivelse

Leverandøren udarbejder besvarelse af Kundens opgavebeskrivelse ved at udfylde afsnit 3 (Leverandørens besvarelse) i bestillingsskabelonen, jf. Bilag 9.a. Skabelonen skal returneres til Kunden inden for 5 (fem) Arbejdsdage

3.4. Vurdering og godkendelse af Leverandørens opgavebesvarelse

Kunden kan vælge at afvise opgavebesvarelsen, at anmode om revidering af opgavebesvarelsen eller at acceptere opgavebesvarelsen. Accepteres opgavebesvarelsen, bortfalder Leverandørens ret til vederlag for udarbejdelse af opgavebesvarelsen.

Hvis Kunden anmoder om revidering af opgavebesvarelsen, udarbejder Leverandøren straks estimat over det vederlag, der forventes at være forbundet med udarbejdelse af en revideret opgavebesvarelse. Godkendes estimatet, udarbejder Leverandøren uden ugrundet ophold og senest 5 (fem) Arbejdsdage herefter en revideret opgavebesvarelse til Kunden. Accepteres den reviderede opgavebesvarelse, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelse af både den oprindelige og den reviderede opgavebesvarelse.

Anmodning om væsentlige revideringer af en opgavebesvarelse anses som en afvisning af den foreliggende opgavebesvarelse samt fremsættelse af en ny opgavebeskrivelse, der skal behandles særskilt i overensstemmelse med proceduren herfor.

Hvis opgavebesvarelsen accepteres af Kunden, skal Kunden godkende besvarelsen ved Meddelelse, inden arbejdets iværksættes.

Hvis en opgavebesvarelse ikke er accepteret af Kunden inden 6 (seks) måneder fra Leverandøren har fremsendt opgavebesvarelsen, anses opgavebesvarelsen for afvist.

4. SKABELON TIL LEVERINGSAFTALE

4.1. Baggrund og formål

Nærværende Leveringsaftale er indgået mellem Parterne i overensstemmelse med afsnittet "Bestillingsydelser" i Kontrakten.

Leveringsaftalen er indgået på baggrund af Kundens bestilling af videreudviklings- og/eller konfigurationsydelser i henhold til proceduren i Bilag 9.a.

For Leveringsaftalen gælder de i Kontrakten anførte vilkår med de tilføjelser, der fremgår af denne Leveringsaftale. Leveringsaftalen er inddelt i afsnit, hvortil der løbende henvises.

4.2. Opgaven

I det følgende benævnes videreudviklings- og/eller konfigurationsydelserne som "opgaven".

Opgaven omfatter de ydelser, der er beskrevet i afsnit 2 (Kundens opgavebeskrivelse), og som fastlagt i afsnit 3 (Leverandørens besvarelse) samt eventuelle senere aftalte ændringer.

I det omfang Kundens opgavebeskrivelse i afsnit 2 ikke opfyldes ved Leverandørens opgavebesvarelse i afsnit 3, skal Leverandøren i fornødent omfang præcisere og/eller ændre opgavebesvarelsen samt levere sådanne yderligere ydelser, der er nødvendige for at opfylde opgavebeskrivelsen i afsnit 2, medmindre andet eksplicit fremgår af Leverandørens besvarelse i afsnit 3.

4.3. Ændringer

Leveringsaftalen kan ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne.

Forslag til ændringer fremsættes og håndteres i henhold til afsnittet "Kontraktuelle Ændringer" i Kontrakten.

4.4. Leverandørens bemanding

Leverandøren har i afsnit 3 angivet de eventuelle supplerende Nøglemedarbejdere, jf. Bilag 12.b, som Leverandøren har allokeret til Leveringsaftalens opfyldelse med angivelse af, hvilken rolle de pågældende Nøglemedarbejdere hver især indtager.

Herudover skal Leverandøren, i det omfang der er behov herfor, allokere øvrige medarbejdere, som skal bidrage til Leveringsaftalens opfyldelse.

4.5. Samarbejde

Medmindre andet følger af afsnit 2, samarbejder Parterne om opgaven i regi af samarbejdsorganisationen, jf. afsnittet "Samarbejdsorganisation" i Kontrakten.

4.6. Persondata

Såfremt udførelse af opgaven indebærer behandling af personoplysninger, er det beskrevet afsnit 2. I så fald skal bestemmelserne i afsnittet "Persondata" i Kontrakten og Bilag 15 iagttages.

4.7. Sikkerhedsgodkendelse

Såfremt udførelse af opgaven kræver, at de af Leverandøren anvendte medarbejdere, herunder medarbejdere fra eventuelle Underleverandører, er sikkerhedsgodkendt, fremgår det af afsnit 2.

4.8. Vederlag

Leverandøren har ret til vederlag for udførelsen af opgaven som angivet i afsnit 2 og afsnit 3.

Vederlaget fastsættes i henhold til den af Kunden valgte vederlagsmodel, jf. afsnit 2.

Anvendes vederlagsmodellen "fast pris", fremgår den faste pris for opgaven af afsnit 3.

Anvendes vederlagsmodellen "medgået tid", opgøres vederlaget som anført i Bilag 13.

Anvendes vederlagsmodellen "medgået tid", er Leverandørens estimat for vederlaget for opgaven angivet i afsnit 3. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag for medgået tid, der overstiger det fastsatte estimat, medmindre Kunden forudgående skriftligt har godkendt en sådan overskridelse.

Vederlag for opgaven faktureres i overensstemmelse med den eventuelt fastlagte betalingsplan i afsnit 2, og ellers når der er sket levering, og opgaven er overtaget af Kunden i henhold til afsnit 2.

4.9. Underleverandører

I det omfang Leverandøren benytter sig af Underleverandører til opfyldelse af Leveringsaftalen, fremgår dette af afsnit 3.

4.10. Varighed

Leveringsaftalen træder i kraft ved Kundens Meddelelse af accept af Leverandørens opgavebesvarelse. Varigheden af Leveringsaftalen er uafhængig af Kontraktens ophør, jf. afsnittet "Ikrafttrædelse og varighed" i Kontrakten.

Kundens eventuelle mulighed for at opsige Leveringsaftalen fremgår af afsnit 2. Ved opsigelse betaler Kunden vederlag for de opgaver og aktiviteter, Leverandøren har udført på opsigelsestidspunktet. Vederlaget opgøres efter medgået tid, jf. Bilag 13.

Ved opsigelse bortfalder begge Parter forpligtelser til videre opfyldelse af Leveringsaftalen, jf. dog afsnittet "Leverandørens forpligtelser i forbindelse med ophør" i Kontrakten om Leverandørens forpligtelser i forbindelse med Kontraktens ophør.

4.11. Underskrifter

Leveringsaftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf Parterne hver modtager ét eksemplar.

Dato:

Dato:

[For Kunden]

[For Leverandøren]